

PERJANJIAN BAGI HASIL DRIVER PERTAMA

Platform: Cocourir (Kuwrir)

CATATAN PENTING — BACA SEBELUM

DITANDATANGANI Dokumen ini adalah **draft awal**, bukan dokumen final. Sebaiknya direview oleh konsultan hukum sebelum ditandatangani, meskipun perjanjian bagi hasil seperti ini umumnya sah sebagai kontrak perdata biasa (Pasal 1320 KUHPerdata) tanpa perlu akta notaris. Semua nilai dalam [] adalah **placeholder** — isi dengan data/nominal yang sebenarnya sebelum ditandatangani.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA Nama: [Nama Lengkap Founder] , bertindak untuk dan atas nama [Nama PT Perorangan / nama usaha] ("Perusahaan"). Selanjutnya disebut "**Perusahaan**".

PIHAK KEDUA Nama: [Nama Lengkap Driver] NIK: [NIK] Alamat: [Alamat] Selanjutnya disebut "**Driver**".

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di [Kota] , pada tanggal [Tanggal] .

LATAR BELAKANG

1. Driver adalah driver pertama yang bergabung dengan platform Cocourir (Kuwrir) sejak masa rintisan, sebelum platform memiliki nama/reputasi dan jumlah order yang stabil. Sebagai penghargaan atas kepercayaan dan loyalitas tersebut, Driver mendapat

- hak bagi hasil sebesar 2,5% dari laba bersih Perusahaan di luar pendapatan pengantaran harian.
2. Driver telah membantu menguji & menjalankan alur pengantaran (delivery) end-to-end sejak awal, sebelum driver-driver lain direkrut.
 3. Sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dan kontribusi tersebut, Perusahaan memberikan hak bagi hasil khusus kepada Driver, sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
-

PASAL 1 — DASAR/KONTRIBUSI

Hak bagi hasil yang diatur dalam Perjanjian ini diberikan dengan dasar kontribusi Driver berupa: - Kesiediaan menjadi driver pertama pada platform yang belum memiliki nama/reputasi dan volume order yang stabil (menanggung risiko ketidakpastian di masa awal). - Membantu menguji dan menjalankan proses pengantaran sebelum driver lain bergabung. - Loyalitas dan kepercayaan sebagai salah satu pihak pertama yang diajak bergabung membangun bisnis ini, di luar Founder dan CEO.

PASAL 2 — SIFAT HAK INI (BUKAN SAHAM)

2.1. Hak bagi hasil sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini **bukan merupakan kepemilikan saham/ekuitas** pada Perusahaan. Driver tidak tercatat sebagai pemegang saham, tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pengambilan keputusan korporat, dan tidak memerlukan pencatatan di akta pendirian.

2.2. Perjanjian ini adalah perjanjian perdata bilateral antara Perusahaan dan Driver, sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata.

PASAL 3 — BESARAN & DASAR BAGI HASIL

3.1. Driver berhak menerima **2,5% (dua koma lima persen) dari Laba Bersih Perusahaan**, dengan definisi Laba Bersih sebagai berikut:

Laba Bersih = Pendapatan Perusahaan – Biaya Operasional – Biaya Platform (termasuk namun tidak terbatas pada biaya server, payment gateway, komisi pihak ketiga) – Pajak yang terutang, dihitung berdasarkan laporan laba-rugi sederhana yang disusun Perusahaan untuk periode yang relevan.

3.2. Apabila pada suatu periode Perusahaan mengalami kerugian (Laba Bersih negatif atau nol), Driver tidak berhak atas bagi hasil pada periode tersebut, dan tidak ada akumulasi/utang bagi hasil ke periode berikutnya.

3.3. Bagi hasil ini **terpisah dan tidak menggantikan** pendapatan Driver dari mengantar pesanan (ongkir per-pengantaran) yang berlaku sama seperti driver lain di platform — bagi hasil ini adalah **bonus tambahan**, bukan pengganti cara pembayaran harian Driver.

PASAL 4 — PERIODE & MEKANISME PEMBAYARAN

4.1. Bagi hasil dihitung dan dibayarkan setiap **kuartal (3 bulan sekali)**, dengan periode sebagai berikut:

Kuartal	Periode	Batas Pembayaran
Q1	Januari – Maret	Paling lambat 30 April
Q2	April – Juni	Paling lambat 31 Juli
Q3	Juli – September	Paling lambat 31 Oktober
Q4	Oktober – Desember	Paling lambat 31 Januari tahun berikutnya

4.2. **Bagi hasil hanya dibayarkan apabila ada laba bersih positif** pada periode tersebut. Apabila Perusahaan

belum menghasilkan laba atau masih dalam kondisi rugi, tidak ada bagi hasil yang dibayarkan pada periode itu. Tidak ada akumulasi atau utang bagi hasil ke periode berikutnya.

4.3. **Tidak bisa diambil sewaktu-waktu.** Bagi hasil hanya dapat dibayarkan setelah: - Periode kuartal selesai (tutup buku). - Laporan laba-rugi kuartal tersebut selesai disusun dan dikonfirmasi oleh Perusahaan. - Perusahaan telah memastikan saldo operasional cukup untuk kebutuhan bulan berikutnya sebelum membayarkan bagi hasil.

4.4. Perusahaan berkomitmen menyampaikan **ringkasan perhitungan laba bersih** kepada Driver setiap periode pembayaran sebagai bentuk transparansi, paling lambat bersamaan dengan tanggal pembayaran.

PASAL 5 — SYARAT & VESTING

5.1. Driver berhak penuh atas hak bagi hasil 5% setelah menyelesaikan masa kerja aktif minimum **1 (satu) tahun** sebagai driver aktif di platform, dihitung dari [tanggal mulai aktif sebagai driver].

5.2. Apabila Driver berhenti aktif (atas permintaan sendiri maupun diberhentikan) sebelum genap 1 tahun, hak bagi hasil dihitung **secara pro-rata** berdasarkan jumlah bulan aktif dibagi 12 bulan, dihitung dari periode berjalan saat berhenti — [atau pilih alternatif: hak bagi hasil hangus sepenuhnya bila berhenti sebelum 1 tahun — pilih salah satu sebelum ditandatangani].

5.3. Setelah genap 1 tahun masa kerja aktif, hak bagi hasil 5% berlaku penuh dan berlanjut selama Driver tetap aktif di platform, kecuali Perjanjian ini diakhiri sesuai Pasal 6.

PASAL 6 — PENGAKHIRAN

6.1. Perjanjian ini berakhir apabila: (a) Driver berhenti aktif sebagai driver di platform secara permanen; atau (b) Driver

melakukan pelanggaran berat (kecurangan, penipuan terhadap customer/merchant, atau tindakan yang merugikan Perusahaan secara material), yang menyebabkan hak bagi hasil — termasuk yang sudah dihitung namun belum dibayarkan pada periode berjalan — dapat dibatalkan oleh Perusahaan; atau (c) Disepakati bersama secara tertulis oleh kedua pihak.

6.2. Bagi hasil untuk periode yang sudah berjalan penuh sebelum pengakhiran tetap dibayarkan sesuai Pasal 4, kecuali dalam kondisi Pasal 6.1 (b).

PASAL 7 — PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perselisihan, Para Pihak sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu, sebelum menempuh jalur hukum yang berlaku.

TANDA TANGAN

Dengan ini Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian ini.

Perusahaan (diwakili Founder)	Driver
[Nama Lengkap Founder]	[Nama Lengkap Driver]

Saksi: [Nama] ____